

1502548-72.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... da arma não é fator impeditivo do reconhecimento da respectiva qualificadora, posto que tal prova pode ser suprida pelas declarações das vítimas.

Assim vem se posicionando a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal do egrégio Tribunal de Justiça: "(...) O fato de não ter ido arma alguma apreendida, não impede o reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida, apurou-se, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502548-72.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502548-72.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §º 2-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 22h50min, no estabelecimento empresarial denominado "Mercearia da Praça", situado na Rua Roberto da Silva Rocha nº 187,

Jardim Santa Gertrudes, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso e unidade de desígnios com outras duas pessoas não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu, para eles, a quantia de R\$100,00 e um aparelho de telefonia celular, pertencentes a Jefferson Fernando Maciel Pontes.

Narra a denúncia que o réu e os comparsas não identificados dirigiram ao estabelecimento comercial acima mencionado e, no momento em que Jefferson e o cliente André Ricardo se preparavam para fechar o local, resolveram interceptá-los. Enquanto um dos agentes foi na direção de Jefferson com uma arma de fogo em punho, exigindo a entrega de seu celular, outro se dirigiu à caixa e dela retirou a quantia de R\$100,00.

O réu, por sua vez, interceptou André, ordenando que entregasse seus bens. Ocorre que André se negou e entrou em luta corporal com ele.

O roubador que estava com a arma em punho, efetuou um disparo e empreendeu fuga na companhia do outro comparsa.

Matheus acabou detido pelas vítimas até a chegada de policiais militares, que o prenderam em flagrante delito.

No local restou apreendida uma cápsula deflagrada.

Recebida a denúncia foi o réu citado e intimado para responder à acusação.

Apresentada a defesa, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na instrução ouviram-se as vítimas e duas testemunhas, após o que, o réu foi interrogado.

Em debates, preliminarmente, o Promotor de Justiça requereu a extração cópias dos principais depoimentos prestados na fase policial, bem como do laudo de exame de corpo de delito e da ficha clínica do acusado, e posterior remessa à delegacia de polícia, a fim de que sejam apuradas as agressões sofridas por ele. No mérito, após analisar as provas, pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Requereu, ainda, a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, tendo em vista a confissão ofertada pelo réu, buscou a desclassificação do delito para furto, na sua forma tentada, vez que praticou o delito sozinho e não estava armado. Alternativamente, postulou a fixação da pena-base no patamar mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão e a imposição de regime inicial diverso do fechado, com concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que acusado é portador de doença grave.

RELATADO.

DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, pelo laudo pericial de fls. 174/177 e pelos demais documentos acostados aos autos. Incontroversa a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu não foi ouvido, vez que estava internado em razão das agressões sofridas. Em Juízo, o réu disse que ingressou no estabelecimento comercial sozinho e tentou se apossar de um telefone celular. Não estava armado. Praticou o crime porque estava precisando de dinheiro para comprar comida e estava arrependido.

Sucedendo que tal versão restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Com efeito, a vítima da grave ameaça André Ricardo de Lima relatou que foi interceptado pelos roubadores assim que chegou ao local dos fatos. Em seguida, um dos agentes, de arma em punho, subjuguou o proprietário do estabelecimento comercial. Acabou entrando em luta corporal com Matheus e conseguiu detê-lo. O roubador armado chegou a efetuar um disparo de arma de fogo. Conseguiu reaver seus bens após imobilizar o acusado, que foi agredido por populares.

A vítima Jefferson Fernando Maciel Pontes, sempre que ouvida descreveu a conduta dos roubadores, que portavam arma de fogo, bem como toda a dinâmica da ação criminosa. André entrou em luta corporal com um dos agentes e conseguiu detê-lo. Os demais conseguiram fugir. Um dos comparsas não identificados apontou a arma de fogo na direção de André. Teve subtraídos seu celular, maços de cigarro e cerca de R\$ 150,00, em dinheiro.

As testemunhas Paulo Eduardo Rocha e Silvia Helena Oliveira, policiais militares

que tomaram parte nas diligências, explicaram que, ao chegarem ao local, o acusado já estava detido por populares. Os demais roubadores já haviam fugido. O acusado estava machucado, motivo pelo qual chamaram o SAMU para socorrê-lo. As vítimas relataram que um dos agentes efetuaram um disparo de arma de fogo, que atingiu o solo. Chegaram a ver o projétil, que foi apreendido pela perícia. Embora a defesa alegue que não há prova suficiente para embasar a condenação, razão não lhe assiste. Isto porque as declarações e os depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes das vítimas e das testemunhas não deixam qualquer dúvida quanto à autoria.

As palavras das vítimas também se mostraram imparciais, podendo ser consideradas fonte de convicção pelo julgador.

Assim decidia o extinto Tribunal de Alçada Criminal: "Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias, em que o crime foi perpetrado e o 'modus operandi' utilizado pelo agente, possui preponderância e autoriza a condenação" (RJDTACrim, 26/172).

"Inicialmente não parece razoável que a vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusá-lo, não se atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido. Ademais, como é cediço nesse tipo de delito, a palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido" (cf. TJ/SP, Apelação nº 0062857-78.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, j. de 14/07/2014). Como se vê da prova oral coligida, correta a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Além do mais, o entrosamento que existe entre todos os depoimentos, servem para afastar a versão apresentada pelo réu, não se podendo negar a validade da prova indiciária, também chamada circunstancial, que tem o mesmo valor da direta, já que é reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo Código de Processo Penal.

Provas, portanto, a autoria, a materialidade e a participação inequívoca do réu. As qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de arma restaram devidamente comprovadas.

Com efeito, ficou comprovado que o réu estava junto com os comparsas não identificados na ocasião, uns aderindo à ação dos outros.

Aliás, nem mesmo há necessidade da prova do ajuste prévio, identificação e prisão de todos os coautores para o reconhecimento da referida qualificadora, tendo em vista a teoria unitária adotada pelo Código Penal.

As vítimas também confirmaram que os agentes fizeram uso de arma de fogo, inclusive efetuando um disparo.

E, ao contrário do alegado pela defesa, a falta de apreensão da arma utilizada no crime não tem o condão de afastar a incidência da causa de aumento, porquanto as declarações da vítima bastam, por si só, para configurá-la.

Além do mais, o roubador não pode se beneficiar com sua própria torpeza quando faz desaparecer a arma que utilizou na prática criminosa ou, quando preso posteriormente, já sem o artefato e o produto do crime.

Dessa forma, a não apreensão da arma não é fator impeditivo do reconhecimento da respectiva qualificadora, posto que tal prova pode ser suprida pelas declarações das vítimas.

Assim vem se posicionando a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal do egrégio Tribunal de Justiça: "(...) O fato de não ter ido arma alguma apreendida, não impede o reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida, apurou-se, de maneira unânime, ter sido as vítimas ameaçadas gravemente com armas de fogo" (Apelação Criminal nº 990.08.101034-8, Rel. Des. Toloza Neto, j. de 19/05/2009).

Inviável, por fim, a desclassificação do delito para tentativa de furto, vez que

plenamente demonstrada a ocorrência do roubo.

Para a desclassificação de roubo para furto é necessário que durante a prática da infração não tenha havido violência ou grave ameaça contra a vítima. Ora, no caso dos autos restou plenamente demonstrado que o acusado e os comparsas ameaçaram de causar mal grave e injusto às vítimas, além de um deles portar uma arma de fogo. A distinção entre os crimes de furto e roubo está exatamente no emprego ou não de violência ou grave ameaça. Ocorrendo, como no caso sub judice, a grave ameaça configura-se o crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Assim, não se há de falar em insuficiência das provas que comprovam que o réu participou do crime de roubo duplamente qualificado, e pelo qual deve ser responsabilizado.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena.

Observando-se os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal, constando a inexistência de circunstâncias necessárias à prevenção e repressão do crime, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, vez que as circunstâncias judiciais favorecem o acusado.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão, mesmo que parcial, a mesma não pode ser considerada, ante o disposto na Súmula 231 do STJ.

Na última etapa da dosimetria, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de pessoas e mais 2/3 (dois terços), pela qualificadora do emprego de arma de fogo, somando 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

Observe-se que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não impõe ao juiz a escolha de uma dentre as causas de aumento presentes em cada caso concreto, mas faculta ao sentenciante a aplicação de uma delas, ou das duas, dependendo das peculiaridades de cada caso.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 29/08/2019).

Torno essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, que é o mais adequado, eis que se trata de crime de roubo, que demonstra a concreta periculosidade do agente, além da presença de duas causas de aumento de pena (artigos 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal).

Também a jurisprudência se manifesta acertadamente nesse sentido: “Em se tratando de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (TACrimSP-AC-Rel.Mesquita de Paula-RJD25/115).

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto permanecem inalterados os requisitos de sua custódia cautelar.

Releva notar que, apesar de o réu estar em tratamento de câncer, não há qualquer prova a indicar que a administração penitenciária não esteja preparada para prestar os atendimentos médico-hospitalares que se fizerem necessários em razão de seu quadro clínico. Do mesmo modo, inexistente comprovação de que será melhor atendido ou estará mais resguardado em seu domicílio do que onde se encontra recolhido, ou ainda, que a manutenção da custódia cautelar implica em risco agravado à sua integridade física, especialmente levando-se em consideração o crime cometido por ele em data recente.

Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra.
Assim, fica o réu MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Oficie-se à autoridade policial conforme requerido pelo Promotor de Justiça em preliminar.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 2 de dezembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson

Juíza de Direito